

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1028/2531

พนักงานอัยการ กองคดีศาลแขวงธนบุรี
(ดลิ่งชั้น

สมาคม กิจ ประชาสัมพันธ์
นาย บุญ สม กสิกร สุนทรชัย กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, มาตรา 10

การเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคมที่สมาคมผู้ร้องซึ่งมีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมด 5 โต๊ะเรียกเก็บค่าเกมตามสมควร ย่อมอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงที่ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอันสามารถเล่นการพนันกันได้ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 วรรคสาม โต๊ะบิลเลียดลูกบิลเลียดและไม้คิวของกลางที่ผู้ร้องขอคืนจึงไม่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นการพนันโดยขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลมีอำนาจรับได้.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองกับพวกอีก 1 คน ร่วมกันเล่นการพนันบิลเลียดพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตกับรับโต๊ะบิลเลียด 1

ตัว ลูกบิลเลียด 12 ลูกไม้คิ้ว 2 อัน กระดาษจดแต้ม 1 แผ่น และเงิน 20 บาท ของ
กลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องและเพิ่มเติมคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของโต๊ะบิลเลียด ลูก
บิลเลียด และไม้คิ้วของกลาง และมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ผู้ร้อง
มีโต๊ะบิลเลียด 5 โต๊ะ การเล่นเกมพนันในคดีนี้เป็นการเล่นเพื่อความรื่นเริงขอคืนของ
กลางโต๊ะบิลเลียด 1 ตัว ลูกบิลเลียด 12 ลูก และไม้คิ้ว 1 อันที่ถูกริบนั้น

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง และรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิด ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้คืนโต๊ะบิลเลียด 1 โต๊ะ ลูกบิลเลียด 12 ลูก และไม้
คิ้ว 1 อัน ของกลางให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าการเล่นเกมพนันบิลเลียดในคดีนี้มีใช่เป็นการ
เล่นเพื่อความรื่นเริงในสมาคมตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 13 (2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน
พุทธศักราช 2478 ข้อ 5 กำหนดให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต การเล่นเกม
พนันดังกล่าวจึงเป็นความผิดและต้องริบของกลางด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่
จำเลยเล่นเกมพนันกันเพียง 20 บาท ตามเงินของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้

ย่อมเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าเป็นการเล่นการพนันบิลเลียดเพื่อความรื่นเริงในสมาคม
ทั้งค่าเกมที่สมาคมผู้ร้องเรียกเก็บจากจำเลยก็เพียงเกมละ 10 บาท ถือได้ว่าเป็นค่า
เกมที่เรียกเก็บตามสมควรและผู้ร้องก็มีโต๊ะบิลเลียดทั้งหมดจำนวน 5 โต๊ะเท่านั้น
กรณีจึงอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวที่ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตอัน
สามารถเล่นการพนันกันได้ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4
วรรคสาม โต๊ะบิลเลียด ลูกบิลเลียดและไม้คิวของกลางที่ผู้ร้องขอคืนไม่ใช่เป็นเครื่อง
มือที่ใช้ในการเล่นการพนันโดยขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมาตรา 10
วรรคสองบัญญัติให้ศาลมีอำนาจริบได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คืนของกลางดังกล่าว
ให้แก่ผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรสักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ